Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anlage 1 zum Nutzungsvertrag software:112 · Version 2 · 22. September 2026 · Entwurf zur rechtlichen Prüfung

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge über die Nutzung der Cloud-Software software:112 zwischen der Hohenstein Consulting OG, Jubiläumsstraße 43, 2352 Gumpoldskirchen, FN 582923 s (Landesgericht Wiener Neustadt), UID ATU78564457 („Anbieter“) und dem Kunden. Die Software richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 1 UGB (Weinbau- und Landwirtschaftsbetriebe, Weinhandel, Steuerberater); Verbraucherverträge werden nicht geschlossen.

1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Anbieter ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Individuelle Vereinbarungen im Nutzungsvertrag und die Leistungsbeschreibung mit Service Levels (Anlage 3) gehen diesen AGB vor.

1.3 Der Anbieter kann diese AGB und die Anlage 3 mit Wirkung für die Zukunft ändern. Änderungen werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor Wirksamwerden per E-Mail und in der Anwendung mitgeteilt; widerspricht der Kunde nicht bis zum Wirksamwerden, gelten sie als angenommen. Auf diese Folge wird in der Mitteilung hingewiesen. Bei Widerspruch kann jede Seite den Vertrag zum Wirksamwerden der Änderung kündigen. Die in Anlage 3, Punkt 10 genannten Zusagen dürfen während der Vertragslaufzeit nicht verschlechtert werden.

2. Vertragsabschluss

2.1 Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung des Nutzungsvertrags oder elektronisch durch die Buchung eines Pakets in der Anwendung (Registrierung, Bestätigung dieser AGB, der Auftragsverarbeitungsvereinbarung und der Leistungsbeschreibung, Hinterlegung der Zahlungsdaten) und die Bestätigungs-E-Mail des Anbieters zustande. Die Darstellung der Pakete auf der Website ist kein bindendes Angebot.

2.2 Der Kunde sichert zu, als Unternehmer zu handeln, und benennt bei Registrierung eine vertretungsbefugte Person als Betriebs-Manager-Zugang. Handlungen, die über diesen Zugang oder von ihm eingeladene Benutzer vorgenommen werden, werden dem Kunden zugerechnet.

2.3 Die ersten 14 Kalendertage nach Freischaltung sind eine kostenlose Testphase. Wird der Vertrag in dieser Zeit nicht beendet, beginnt die entgeltliche Nutzung automatisch mit dem gebuchten Paket.

3. Leistungen des Anbieters

3.1 Der Anbieter stellt software:112 als Software as a Service über das Internet bereit. Der geschuldete Leistungsumfang ist abschließend in der Leistungsbeschreibung mit Service Levels (Anlage 3) festgelegt: Funktionen je Modul und Paket (Anlage 3, Punkt 2), Verfügbarkeit (Punkt 3), Wartung (Punkt 4), Support (Punkt 5), Datensicherung (Punkt 6), Datenexport (Punkt 7) und Weiterentwicklung (Punkt 8). Der Übergabepunkt ist die Schnittstelle des Rechenzentrums zum Internet; für Internetverbindung, Endgeräte und Browser des Kunden ist dieser selbst verantwortlich.

3.2 Der Anbieter entwickelt die Software laufend weiter und stellt Updates ohne gesonderte Berechnung bereit. Änderungen, Ersatz oder Wegfall von Funktionen richten sich nach Anlage 3, Punkt 8; die dort genannten Kernfunktionen bleiben während der Vertragslaufzeit erhalten.

3.3 Der Anbieter schuldet eine Verfügbarkeit von 99,0 % je Kalendermonat am Übergabepunkt, berechnet nach Anlage 3, Punkt 3. Bei Unterschreitung gelten die dort festgelegten Gutschriften und das Sonderkündigungsrecht.

3.4 Support wird per E-Mail während der Servicezeit (Werktage Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Österreich sowie 24. und 31. Dezember) geleistet. Störungen werden nach Anlage 3, Punkt 5 in drei Klassen mit verbindlichen Reaktions- und Behebungszeiten bearbeitet. Schulung, Datenmigration aus Drittsystemen über die Importfunktionen hinaus, individuelle Anpassungen und Beratung sind gesondert zu beauftragende Leistungen zu dem in Anlage 3, Punkt 5.6 genannten Stundensatz.

3.5 Der Anbieter sichert die Datenbank des Kunden täglich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr UTC (03:00–04:00 Uhr MEZ bzw. 04:00–05:00 Uhr MESZ); Sicherungen werden sieben Tage aufbewahrt. Maximaler Datenverlust, Wiederherstellungszeit und die Behandlung von Dateien sind in Anlage 3, Punkt 6 festgelegt. Die Wiederherstellung einzelner vom Kunden gelöschter oder geänderter Datensätze ist eine gesonderte Leistung.

3.6 Funktionen mit künstlicher Intelligenz („Frag dein Weingut“, bot:112, Belegerkennung, Visitenkarten-Erfassung) liefern Vorschläge und Auswertungen auf Basis der Daten des Kunden. Sie ersetzen keine fachliche, steuerliche oder rechtliche Prüfung; der Kunde prüft KI-Ergebnisse vor ihrer Verwendung. Der Anbieter übermittelt dazu nur die für die jeweilige Anfrage nötigen Daten an den KI-Dienstleister (Anlage 2, Anhang B); eine Verwendung zum Training von KI-Modellen ist vertraglich ausgeschlossen.

3.7 Meldungs- und Buchhaltungsfunktionen (Umsatzsteuervoranmeldung, Erntemeldung, Kellerbuch, Prüfnummernantrag, BMD-Übergabe, Kontierungsvorschläge) bereiten die Erfüllung der Pflichten des Kunden vor; eine Übermittlung an Behördenportale erfolgt nicht. Die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit von Meldungen und Buchungen bleibt in der Verantwortung des Kunden bzw. seines Steuerberaters.

4. Pflichten des Kunden

4.1 Der Kunde nutzt die Software ausschließlich für den eigenen Betrieb bzw. die eigenen Betriebe (je Betrieb ein Mandant) und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Eine Nutzung für Dritte, Vermietung, Weitergabe von Zugangsdaten außerhalb des eigenen Betriebs, automatisiertes Auslesen (Scraping) oder Reverse Engineering sind untersagt.

4.2 Der Kunde schützt Zugangsdaten vor unbefugtem Zugriff, verwendet sichere Passwörter, legt Benutzer nur für eigene Mitarbeiter oder Beauftragte an, entfernt ausgeschiedene Benutzer unverzüglich und informiert den Anbieter sofort über einen Verdacht auf Missbrauch.

4.3 Der Kunde ist für Inhalt, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der von ihm eingegebenen oder importierten Daten verantwortlich, insbesondere dafür, dass er zur Verarbeitung personenbezogener Daten seiner Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter berechtigt ist und Betroffene, soweit erforderlich, informiert hat (z. B. Newsletter-Einwilligungen).

4.4 Der Kunde hält seine Stammdaten (Firma, Adresse, UID, Rechnungs-E-Mail, Zahlungsdaten) aktuell und wirkt bei der Störungsbehebung nach Anlage 3, Punkt 5.3 mit. Rechnungen und Vertragsmitteilungen werden elektronisch an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Betriebs-Manager-Zugangs übermittelt.

5. Entgelt, Zahlung, Preisanpassung

5.1 Es gelten die Entgelte des gebuchten Pakets laut Nutzungsvertrag bzw. Preisliste zum Zeitpunkt der Buchung, jeweils pro Betrieb und Monat, netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Das Entgelt ist monatlich im Voraus am ersten Tag des Abrechnungsmonats fällig.

5.2 Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Stripe per Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift; bei Vereinbarung von Zahlung auf Rechnung beträgt das Zahlungsziel 14 Tage ab Rechnungsdatum. Ein Wechsel in ein größeres Paket wird sofort wirksam und tagesgenau anteilig verrechnet; ein Wechsel in ein kleineres Paket wird zum nächsten Abrechnungsmonat wirksam.

5.3 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen (§ 456 UGB) und ein pauschaler Betreibungskostenersatz von 40 Euro (§ 458 UGB). Nach Mahnung per E-Mail und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist von 14 Tagen darf der Anbieter den Zugang sperren; die Daten bleiben erhalten und der Zugang wird binnen eines Werktags nach Zahlungseingang wieder freigeschaltet. Nach weiteren 30 Tagen kann der Anbieter den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen.

5.4 Der Anbieter kann die Entgelte einmal jährlich, frühestens zwölf Monate nach Vertragsbeginn, an die Entwicklung der Kosten (insbesondere Rechenzentrums-, Lizenz- und Personalkosten) anpassen, höchstens jedoch um den Prozentsatz, um den sich der Verbraucherpreisindex 2020 der Statistik Austria gegenüber dem Vorjahr verändert hat, zuzüglich drei Prozentpunkte. Anpassungen werden zwei Monate vorher angekündigt; der Kunde kann bis zum Wirksamwerden zum selben Zeitpunkt kündigen.

5.5 Eine Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Gutschriften nach Anlage 3, Punkt 3.5 werden vom Anbieter mit dem Entgelt des Folgemonats verrechnet.

6. Laufzeit und Beendigung

6.1 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats gekündigt werden – per E-Mail, schriftlich oder durch den Kunden in der Anwendung unter „Mein Betrieb → Abo & Paket“.

6.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für den Anbieter insbesondere vor, wenn der Kunde trotz Abmahnung wesentlich gegen Punkt 4 verstößt, wenn die Nutzung die Sicherheit oder Verfügbarkeit des Dienstes für andere Kunden gefährdet oder bei Zahlungsverzug nach Punkt 5.3. Für den Kunden gelten zusätzlich die Sonderkündigungsrechte nach Anlage 3, Punkte 3.6 und 8.3.

6.3 Nach Vertragsende bleibt der Zugang 30 Kalendertage im Lesemodus bestehen, damit der Kunde seine Daten über die Exportfunktionen nach Anlage 3, Punkt 7 sichern kann. Danach werden die Daten des Mandanten nach Anlage 3, Punkt 7.4 gelöscht. Auf Wunsch stellt der Anbieter vor der Löschung einen Gesamtexport nach Anlage 3, Punkt 7.3 bereit.

7. Rechte an der Software und an Daten

7.1 Alle Rechte an der Software, ihrer Struktur, Oberfläche, Dokumentation und Weiterentwicklungen stehen dem Anbieter bzw. seinen Lizenzgebern zu. Der Kunde erhält für die Vertragsdauer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht, die Software für den eigenen Betrieb zu nutzen.

7.2 Alle vom Kunden eingegebenen oder importierten Daten und die daraus erzeugten Dokumente (Rechnungen, Meldungen, Auswertungen) bleiben in seinem Eigentum bzw. seiner Verfügungsbefugnis. Der Anbieter darf sie ausschließlich zur Vertragserfüllung verarbeiten. Anonymisierte, nicht auf den Kunden rückführbare Nutzungsstatistiken darf der Anbieter zur Verbesserung der Software auswerten.

7.3 Verbesserungsvorschläge und Rückmeldungen des Kunden darf der Anbieter ohne Vergütung in die Software einfließen lassen. Der Anbieter darf den Kunden nach Rücksprache als Referenz nennen; der Kunde kann dem jederzeit widersprechen.

8. Gewährleistung

8.1 Der Anbieter gewährleistet, dass die Software die in Anlage 3, Punkt 2 beschriebenen Funktionen aufweist. Mängel sind nach Anlage 3, Punkt 5.3 zu melden; der Anbieter behebt sie innerhalb der Fristen nach Anlage 3, Punkt 5.2 durch Fehlerbehebung, Umgehungslösung oder Update. Werden die Fristen überschritten, gilt die Entgeltminderung nach Nutzungsvertrag Punkt 8.1.

8.2 Unerhebliche Abweichungen, Störungen aufgrund der Umgebung des Kunden (Browser, Endgeräte, Internetverbindung – Anforderungen in Anlage 3, Punkt 2.5) sowie Funktionen, die als Beta oder Vorschau gekennzeichnet sind (Anlage 3, Punkt 8.4), begründen keine Gewährleistungsansprüche. § 924 ABGB (Vermutung der Mangelhaftigkeit) ist ausgeschlossen.

9. Haftung

9.1 Der Anbieter haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, ausgenommen die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; das sind die Bereitstellung nach Anlage 3, Punkte 2, 3 und 6, die Mandantentrennung und die Vertraulichkeit. In diesem Fall ist die Haftung auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

9.2 Die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, Folgeschäden, Ansprüche Dritter sowie für Datenverlust, soweit er durch die Sicherung nach Anlage 3, Punkt 6 oder durch zumutbare eigene Exporte des Kunden vermeidbar gewesen wäre, ist ausgeschlossen. Insgesamt ist die Haftung des Anbieters je Vertragsjahr mit dem vom Kunden in den zwölf Monaten vor dem Schadensfall bezahlten Entgelt begrenzt.

9.3 Der Anbieter haftet nicht für Schäden, die aus der Verwendung von Meldungen, Buchungen, Kontierungen oder KI-Ergebnissen entstehen, die der Kunde nicht gemäß Punkt 3.6 und 3.7 geprüft hat, sowie nicht für Handlungen oder Unterlassungen des Steuerberaters oder anderer vom Kunden beigezogener Dritter.

9.4 Schadenersatzansprüche sind bei sonstigem Ausschluss binnen sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger gerichtlich geltend zu machen. Der Kunde hält den Anbieter schad- und klaglos, wenn Dritte Ansprüche wegen der vom Kunden eingegebenen Daten oder wegen einer vertragswidrigen Nutzung erheben.

10. Datenschutz und Vertraulichkeit

10.1 Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, gilt die Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO (Anlage 2). Für die Verarbeitung der Vertrags- und Kontaktdaten des Kunden selbst ist der Anbieter Verantwortlicher; Einzelheiten enthält die Datenschutzerklärung unter software112.icp-consultants.at/datenschutz.

10.2 Beide Seiten behandeln Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen der jeweils anderen Seite, von denen sie im Rahmen des Vertrags Kenntnis erlangen, vertraulich und verwenden sie nur zur Vertragserfüllung. Diese Pflicht gilt drei Jahre über das Vertragsende hinaus.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Anbieters.

11.2 Der Anbieter darf sich zur Erfüllung Subunternehmer bedienen (insbesondere für Entwicklung, Betrieb, Support und Rechenzentrumsleistungen) und Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf ein verbundenes Unternehmen oder einen Rechtsnachfolger übertragen; der Kunde wird darüber informiert und kann in diesem Fall zum Übertragungszeitpunkt kündigen. Der Kunde darf den Vertrag nur mit Zustimmung des Anbieters übertragen.

11.3 Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; E-Mail genügt. Erklärungen des Anbieters an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Betriebs-Manager-Zugangs gelten als zugegangen. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt für Lücken.

Auftragsverarbeitungsvereinbarung

Anlage 2 zum Nutzungsvertrag software:112 · nach Art. 28 DSGVO · Version 2 · 22. September 2026 · Entwurf zur rechtlichen Prüfung

zwischen dem Kunden laut Nutzungsvertrag als Verantwortlichem und der Hohenstein Consulting OG, Jubiläumsstraße 43, 2352 Gumpoldskirchen, FN 582923 s (Landesgericht Wiener Neustadt), UID ATU78564457 als Auftragsverarbeiter („Anbieter“).

1. Gegenstand, Dauer, Art und Zweck der Verarbeitung

1.1 Der Anbieter betreibt für den Verantwortlichen die Cloud-Software software:112 und verarbeitet dabei personenbezogene Daten in dessen Auftrag. Gegenstand, Art und Zweck sind die Bereitstellung, das Hosting, die Sicherung und der Support der Software zur Betriebsführung eines Weinbaubetriebs (Anhang A). Die Vereinbarung gilt für die Dauer des Nutzungsvertrags und bis zur Löschung der Daten nach Punkt 9.

1.2 Die Verarbeitung findet in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union statt (Datenbank und Dateispeicher: Irland, AWS-Region eu-west-1; Anwendung: Frankfurt). Eine Verarbeitung in Drittländern erfolgt nur durch die in Anhang B genannten Subauftragsverarbeiter unter den dort genannten Garantien (Angemessenheitsbeschluss bzw. Standardvertragsklauseln nach Art. 46 DSGVO).

2. Weisungen des Verantwortlichen

2.1 Der Anbieter verarbeitet die Daten ausschließlich im Rahmen des Nutzungsvertrags, dieser Vereinbarung und der dokumentierten Weisungen des Verantwortlichen. Die Nutzung der Software durch den Verantwortlichen und seine Benutzer (Eingabe, Import, Export, Löschung, Freigabe von Modulen, Einladung von Benutzern) gilt als Weisung. Weitere Weisungen sind in Textform an den Support zu richten.

2.2 Ist der Anbieter der Auffassung, dass eine Weisung gegen Datenschutzrecht verstößt, informiert er den Verantwortlichen unverzüglich und darf die Ausführung bis zur Bestätigung aussetzen. Ist der Anbieter durch Unions- oder Mitgliedstaatenrecht zu einer Verarbeitung verpflichtet, teilt er dies vor der Verarbeitung mit, sofern das Recht dies nicht verbietet.

3. Pflichten des Anbieters

3.1 Der Anbieter verpflichtet alle mit der Verarbeitung befassten Personen zur Vertraulichkeit und unterrichtet sie über die datenschutzrechtlichen Pflichten. Der Zugriff auf Kundendaten ist auf die für Betrieb, Fehlerbehebung und Support notwendigen Personen beschränkt. Zugriffe in der Anwendung erfolgen über eine für den Betriebs-Manager in der Benutzerverwaltung sichtbare Mitgliedschaft des Anbieters, die der Betriebs-Manager jederzeit deaktivieren kann; administrative Zugriffe auf die Datenbank erfolgen über persönliche Konten beim Rechenzentrumsbetreiber und werden dort protokolliert.

3.2 Der Anbieter trifft die in Anhang C beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO und überprüft sie regelmäßig. Er darf sie an den Stand der Technik anpassen, sofern das Schutzniveau nicht unterschritten wird.

3.3 Der Anbieter unterstützt den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln bei der Beantwortung von Anträgen betroffener Personen (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch). Die Software stellt dafür Such-, Export- und Löschfunktionen bereit; darüber hinausgehende Unterstützung erfolgt gegen Aufwandsersatz zum Stundensatz nach Anlage 3, Punkt 5.6. Wendet sich eine betroffene Person direkt an den Anbieter, leitet er das Ersuchen unverzüglich an den Verantwortlichen weiter.

3.4 Der Anbieter unterstützt den Verantwortlichen bei der Einhaltung der Pflichten nach Art. 32 bis 36 DSGVO (Sicherheit, Meldung von Verletzungen, Datenschutz-Folgenabschätzung, vorherige Konsultation) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen.

3.5 Der Anbieter meldet dem Verantwortlichen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die dessen Daten betrifft, unverzüglich, spätestens 36 Stunden nach Bekanntwerden, an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Betriebs-Manager-Zugangs mit den nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO erforderlichen Angaben, soweit sie vorliegen; fehlende Angaben werden nachgereicht.

3.6 Der Anbieter benennt dem Verantwortlichen einen Ansprechpartner für Datenschutzfragen (derzeit: office@hohenstein-partner.at). Ein Datenschutzbeauftragter ist nach derzeitigem Stand gesetzlich nicht erforderlich; sollte einer bestellt werden, werden dessen Kontaktdaten mitgeteilt.

4. Subauftragsverarbeiter

4.1 Der Verantwortliche genehmigt allgemein die Beauftragung der in Anhang B genannten Subauftragsverarbeiter. Der Anbieter schließt mit ihnen Verträge, die ihnen im Wesentlichen dieselben Datenschutzpflichten auferlegen wie diese Vereinbarung, und bleibt gegenüber dem Verantwortlichen für deren Erfüllung verantwortlich.

4.2 Beabsichtigte Änderungen (Hinzufügen oder Ersetzen) teilt der Anbieter mindestens vier Wochen vorher per E-Mail und in der Anwendung mit. Der Verantwortliche kann binnen zwei Wochen aus wichtigem datenschutzrechtlichen Grund widersprechen; kommt keine Einigung zustande, kann jede Seite den Nutzungsvertrag zum Wirksamwerden der Änderung kündigen. Optionale Subauftragsverarbeiter (Anhang B, „nur bei Aktivierung“) werden erst mit der Aktivierung des jeweiligen Moduls durch den Verantwortlichen eingesetzt.

5. Kontrollrechte

5.1 Der Anbieter stellt dem Verantwortlichen alle Informationen zur Verfügung, die zum Nachweis der Einhaltung dieser Vereinbarung erforderlich sind, und ermöglicht Überprüfungen. Der Nachweis kann durch Selbstauskunft, aktuelle Zertifikate oder Prüfberichte der Rechenzentrumsbetreiber (z. B. SOC 2, ISO 27001) und eine Beschreibung der Maßnahmen nach Anhang C erbracht werden.

5.2 Prüfungen vor Ort erfolgen nach Ankündigung mit angemessener Frist (mindestens vier Wochen, außer bei einem konkreten Verdacht auf Verstöße oder auf Anordnung einer Aufsichtsbehörde), zu den üblichen Geschäftszeiten, höchstens einmal jährlich, ohne unverhältnismäßige Störung des Betriebs; der Anbieter kann eine Vertraulichkeitsverpflichtung des Prüfers verlangen. Der Aufwand über einen Prüftag hinaus wird zum Stundensatz nach Anlage 3, Punkt 5.6 vergütet.

6. Rechte der Betroffenen und Auskunftsersuchen Dritter

6.1 Anfragen von Behörden oder Dritten, die Daten des Verantwortlichen betreffen, leitet der Anbieter, soweit rechtlich zulässig, unverzüglich an den Verantwortlichen weiter und gibt Daten nur heraus, wenn er rechtlich dazu verpflichtet ist; in diesem Fall beschränkt er die Herausgabe auf das erforderliche Maß.

7. Haftung

7.1 Für die Haftung gilt Art. 82 DSGVO. Im Innenverhältnis gilt die Haftungsregelung des Nutzungsvertrags bzw. der AGB, soweit nicht zwingendes Recht entgegensteht. Der Verantwortliche stellt sicher, dass die Verarbeitung durch ihn rechtmäßig ist (insbesondere Rechtsgrundlage, Informationspflichten, Einwilligungen für Newsletter).

8. Dokumentation

8.1 Der Anbieter führt ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO. Die Software protokolliert wesentliche Verarbeitungsschritte (Anmeldungen, Importe, Exporte, Übergaben an den Steuerberater, Änderungen an Benutzern und Modulen) je Mandant.

9. Beendigung und Löschung

9.1 Nach Ende des Nutzungsvertrags kann der Verantwortliche seine Daten 30 Tage lang selbst exportieren. Danach löscht der Anbieter die Daten des Mandanten innerhalb weiterer 30 Tage aus Datenbank und Dateispeicher; mit Ablauf der siebentägigen Sicherungsaufbewahrung sind sie auch aus den Sicherungen entfernt. Der Anbieter bestätigt die Löschung auf Anfrage in Textform. Daten, die der Anbieter aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten weiter speichern muss, werden gesperrt und nach Ablauf der Frist gelöscht.

9.2 Diese Vereinbarung geht bei Widersprüchen dem Nutzungsvertrag und den AGB vor, soweit datenschutzrechtliche Pflichten betroffen sind. Änderungen bedürfen der Textform. Es gilt österreichisches Recht; Gerichtsstand laut Nutzungsvertrag.

Anhang A – Gegenstand der Verarbeitung

Kategorien betroffener Personen	Kunden und Interessenten des Betriebs (Privatkunden, Gastronomie, Handel, Export), Ansprechpersonen bei Firmen, Lieferanten und Traubenlieferanten, Mitarbeiter und Benutzer des Betriebs, Steuerberater und sonstige Beauftragte, Newsletter-Empfänger, Besucher (Besuchsplanung, Aktivitäten), Absender und Empfänger von E-Mails des angebundenen Postfachs.

Kategorien personenbezogener Daten	Stammdaten (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Sprache, Segment, Geburtsdatum bei Kontakten), Vertrags- und Zahlungsdaten (Rechnungen, Zahlungsziel, Skonto, Debitoren-/Kreditorennummern, Zahlungsstatus, Bankverbindung bei Belegen), Kommunikationsdaten (E-Mails, Aktivitäten, Notizen, Newsletter-Einwilligungen und -Statistiken), Belege und Buchungsdaten der E&A-Rechnung, Benutzerdaten (Name, E-Mail, Rolle, Anmeldeprotokoll), Standortdaten von Weingärten (Flächen, Feldnummern) mit Bezug zum Betrieb.
Besondere Kategorien (Art. 9 DSGVO)	Nicht vorgesehen. Der Verantwortliche verpflichtet sich, keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten einzugeben.
Zweck	Betriebsführung des Weinbaubetriebs: Kundenverwaltung, Verkauf und Rechnungslegung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Übergabe an den Steuerberater, Newsletter (bei Aktivierung), Weinrechtsmeldungen, Auswertungen, KI-gestützte Abfragen zu den eigenen Betriebsdaten.
Art der Verarbeitung	Erhebung, Speicherung, Organisation, Anpassung, Abfrage, Verwendung, Übermittlung an vom Verantwortlichen gewählte Empfänger (Steuerberater, Newsletter-Empfänger, Zahlungsdienstleister), Sicherung, Löschung.

Anhang B – Subauftragsverarbeiter

Unternehmen	Leistung	Ort der Verarbeitung	Garantie / Einsatz
Supabase, Inc. (Delaware, USA)	Datenbank, Authentifizierung, Dateispeicher, tägliche Sicherung	EU – Irland (AWS eu-west-1)	Data Processing Addendum mit EU-Standardvertragsklauseln; Daten verbleiben in der EU
Vercel Inc. (Kalifornien, USA)	Hosting der Anwendung, Auslieferung	EU – Frankfurt (Serverless-Funktionen); Edge-Netzwerk weltweit für statische Inhalte	DPA mit EU-Standardvertragsklauseln, EU-US Data Privacy Framework
Stripe Payments Europe Ltd. (Dublin, Irland)	Zahlungsabwicklung des Abos (nur Vertrags- und Zahlungsdaten des Verantwortlichen)	EU – Irland; Stripe Inc. USA	Stripe DPA, Standardvertragsklauseln, EU-US DPF – Stripe ist für Zahlungsdaten eigenständig Verantwortlicher
Anthropic, PBC (Kalifornien, USA)	KI-Funktionen: „Frag dein Weingut“, bot:112, Belegerkennung, Visitenkarten-Erfassung – nur die für die Anfrage nötigen Daten	USA	Commercial Terms mit DPA und Standardvertragsklauseln; kein Training mit Kundendaten; nur bei Nutzung der KI-Funktionen
Brevo – Sendinblue GmbH (Berlin, Deutschland)	Newsletter-Versand und -Statistik über das Brevo-Konto des Verantwortlichen	EU – Deutschland/Frankreich	DPA nach Art. 28 DSGVO; nur bei Aktivierung des Newsletter-Moduls
Microsoft Ireland Operations Ltd. (Dublin)	Anbindung Microsoft 365 (E-Mail, Kalender) des Verantwortlichen	EU	Microsoft Products and Services DPA; nur bei Aktivierung durch den Verantwortlichen mit dessen eigenem Microsoft-Konto

Unternehmen	Leistung	Ort der Verarbeitung	Garantie / Einsatz
GeoSphere Austria (Wien)	Wetterdaten je Weingarten-Standort (nur Koordinaten, keine personenbezogenen Daten)	Österreich	Öffentliche Datenschnittstelle; nur bei aktiviertem Wettermodul
SumUp Payments Ltd. / SumUp Ltd.	Kartenterminal-Anbindung (Zahlungsdaten der Kunden des Betriebs)	EU – Irland; UK	SumUp DPA, Angemessenheitsbeschluss UK; nur bei Aktivierung der Zusatzoption
IC&P Consultants e.U., Jörgen Vöhringer (Österreich)	Entwicklung, Wartung, technischer Support und Betrieb im Auftrag des Anbieters	Österreich	Auftragsverarbeitungsvertrag mit Vertraulichkeitsverpflichtung; Zugriff nur zur Fehlerbehebung und auf Wunsch des Verantwortlichen

Anhang C – Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO)

Zutritts- und Zugangskontrolle	Betrieb ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren (ISO 27001, SOC 2) der Subauftragsverarbeiter; kein eigener Serverbetrieb. Benutzeranmeldung mit persönlichen Zugangsdaten und Passwortmindestlänge, optional Anmeldung über Microsoft 365; automatische Abmeldung nach einstellbarer Inaktivität; administrative Konten des Anbieters bei Rechenzentrums- und Hosting-Betreiber mit Mehrfaktor-Authentifizierung.
Zugriffskontrolle und Mandantentrennung	Strikte Trennung der Mandanten auf Datenbankebene (Row Level Security): jede Abfrage ist auf die Betriebe des angemeldeten Benutzers beschränkt; die Trennung wird mit einem automatisierten Prüflauf je Rolle regelmäßig nachgewiesen. Rollenkonzept mit Betriebs-Manager, Mitarbeiter (Schreibrechte je Modul) und Leser; deaktivierte Mitgliedschaften verlieren jeden Datenzugriff. Der Betriebs-Manager verwaltet Benutzer selbst und kann jede Mitgliedschaft – auch die des Anbieters – jederzeit deaktivieren.
Übertragungs- und Transportkontrolle	Verschlüsselte Übertragung (TLS 1.2+) zwischen Browser, Anwendung und Datenbank; Verschlüsselung der Daten und Sicherungen im Ruhezustand (AES-256) beim Rechenzentrumsbetreiber; Zugriffsschlüssel und Geheimnisse ausschließlich in gesicherten Umgebungsvariablen; Zugangsdaten des Kunden zu Drittdiensten (E-Mail, SumUp) verschlüsselt gespeichert.
Eingabe- und Verarbeitungskontrolle	Protokollierung von Anmeldungen, Importen, Exporten, Übergaben an den Steuerberater, Änderungen an Benutzern und Modulen; zentrales Fehler- und Ereignisprotokoll mit 30 Tagen Aufbewahrung; Sperre abgeschlossener Buchungsperioden; Nachvollziehbarkeit von Datenimporten (Quelle und Zeitpunkt je Datensatz).
Verfügbarkeit und Belastbarkeit	Tägliche automatische, verschlüsselte Sicherung der Datenbank täglich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr UTC (03:00–04:00 Uhr MEZ bzw. 04:00–05:00 Uhr MESZ) mit sieben Tagen Aufbewahrung; redundante Speicherinfrastruktur für Dateien; redundante Infrastruktur der Rechenzentrumsbetreiber; Überwachung von Verfügbarkeit und Fehlern; jährlicher Wiederherstellungstest; dokumentiertes Vorgehen für Wiederherstellung und Sicherheitsvorfälle (Anlage 3, Punkt 6).
Trennung und Zweckbindung	Getrennte Umgebungen für Entwicklung, Test (Sandbox- und Demo-Mandant mit Demodaten) und Produktion; KI-Anfragen erhalten nur die für die konkrete Abfrage nötigen Daten des jeweiligen Mandanten; keine Nutzung von Kundendaten für Modelltraining.

Organisation	Vertraulichkeitsverpflichtung aller beteiligten Personen; Prinzip der minimalen Rechte für administrative Zugänge; Sicherheitsupdates der eingesetzten Komponenten nach Anlage 3, Punkt 9.3; Prüfung neuer Subauftragsverarbeiter vor Einsatz; Löschkonzept nach Vertragsende (Punkt 9).

Auftragsverarbeiter – Hohenstein Consulting OG

Ort, Datum · Unterschrift, Name in Blockschrift

Verantwortlicher – Kunde lt. Nutzungsvertrag

Ort, Datum · Unterschrift, Name in Blockschrift

Bei elektronischem Vertragsabschluss gilt die Bestätigung dieser Vereinbarung bei der Buchung in der Anwendung als Unterzeichnung. Entwurf zur rechtlichen Prüfung – Version 2 · 22. September 2026 · Entwurf zur rechtlichen Prüfung

Leistungsbeschreibung und Service Levels

Anlage 3 zum Nutzungsvertrag software:112 · Version 2 · 22. September 2026 · Entwurf zur rechtlichen Prüfung

Diese Anlage legt abschließend fest, welche Leistungen der Anbieter schuldet, wie sie gemessen werden und welche Rechtsfolgen bei Unterschreitung gelten. Sie geht den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anlage 1) vor.

1. Begriffe

Begriff	Bedeutung
Werktag	Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Österreich sowie der 24. und 31. Dezember.
Servicezeit	Werktage von 08:00 bis 17:00 Uhr (MEZ/MESZ). Reaktions- und Behebungszeiten laufen nur innerhalb der Servicezeit.
Übergabepunkt	Die Schnittstelle des Rechenzentrums zum öffentlichen Internet. Alles davor (Rechenzentrum, Datenbank, Anwendung) verantwortet der Anbieter, alles danach (Internetverbindung, Netzwerk, Endgerät, Browser) der Kunde.
Ausfall	Zeitraum, in dem die Anmeldung oder die Kernfunktionen (Punkt 8.2) für alle Benutzer des Kunden am Übergabepunkt nicht nutzbar sind, gemessen ab Meldung durch den Kunden oder ab Erkennung durch die Überwachung des Anbieters – je nachdem, was früher eintritt.
Störung	Jede reproduzierbare Abweichung der Software von dieser Leistungsbeschreibung, eingeteilt in die Klassen nach Punkt 5.2.
Wartungsfenster	Angekündigte Zeiträume nach Punkt 4, in denen die Software ganz oder teilweise nicht nutzbar sein kann; sie zählen nicht als Ausfall.
Kernfunktionen	Die in Punkt 8.2 aufgezählten Funktionen, die während der Vertragslaufzeit nicht entfallen dürfen.
Mandant / Betrieb	Der logisch getrennte Datenbereich eines Kunden in der Software. Je Weinbaubetrieb wird ein Mandant geführt.

2. Leistungsumfang

2.1 Der Anbieter stellt die nachstehend je Modul beschriebenen Funktionen bereit. Welche Module dem Kunden zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem gebuchten Paket (Nutzungsvertrag, Punkt 2).

2.2 Module und Funktionen

Modul (Paket)	Funktionen
Übersicht & Morgenbericht (alle Pakete)	Startseite mit Kennzahlen zu Kellerbuch, Verkauf, Weingarten und Fristen; täglicher Morgenbericht mit Befunden (Fristen, Gärkontrollen, offene Posten, Lagerbestände, Dubletten) und – ab Paket Standard – Wetterdaten und Empfehlungen je Ried.
Weingarten & Rieden (alle Pakete)	Verwaltung von Weingärten, Rieden, Grundstücken (Katastralgemeinde, Feldstück, Fläche, Rebsorte, Pflanzjahr); Import von Feldstücken aus dem eAMA-GIS-Export; Maßnahmen (Pflanzenschutz, Düngung, Bodenbearbeitung, Laubarbeit) mit Wartezeiten, Aufwandmengen und Kupferbilanz; Betriebsmittel-Lager für Pflanzenschutz- und Düngemittel mit Bewegungen; Lese und Erntemeldung (Parzellen, Mengen, Mostgewicht) mit Vorbereitung der AMA-Erntemeldung.
Kellerbuch (alle Pakete)	Behälter und Kellerplan; Chargen (Weinausbau) mit Jahrgang, Rebsorte, Qualitätsstufe, Herkunft und Weinart; Bewegungsbuch je Behälter; Umziehen, Zusammenführen und Verschneiden mit automatischer Prüfung der Rebsorten-, Qualitäts- und Weinartregeln; Kellerbehandlungen und Analysen; Füllungen mit Chargenzuordnung; Rückverfolgung; Prüfnummernantrag und DAC-Antrag als Formularvorbereitung; Kellergemeinschaft (Freigabe einzelner Behälter an Partnerbetriebe).

Modul (Paket)	Funktionen
Warenwirtschaft (alle Pakete)	Warenlager (Füllungen und Flaschenbestände); Verkauf mit Rechnung als PDF, Rechnungsnummernkreis, Rabattgruppen und Kundenkonditionen (Rabatt, Skonto, Zahlungsziel), Lieferschein und Transportbescheinigung; Zahlungen und offene Posten; Zukauf von Trauben, Most und Wein; Traubenverkauf; sonstige Artikel; Anbindung eines SumUp-Kartenterminals (Zusatzoption).
Exportaufträge (Premium)	Exportaufträge mit Positionen, Incoterms, Zolltarifnummern und Begleitdokumenten als PDF: Handelsrechnung, Lieferschein, Begleitdokument V I 1 / V I 2, Warenverkehrsbescheinigung EUR.1, Frachtbrief CMR, Ursprungszeugnis (Formularvorbereitung; die Ausstellung bzw. Bestätigung durch die zuständige Stelle obliegt dem Kunden).
CRM (alle Pakete)	Kontakte und Firmen mit Segmenten, Konditionen und Notizen; Aktivitäten und Kalender; Verkaufs-Pipeline; Dublettenprüfung und Zusammenführen; Visitenkarten-Erfassung per Foto; Anbindung des eigenen E-Mail-Postfachs (Microsoft 365 oder IMAP) mit Zuordnung von E-Mails zu Kontakten und Lead-Vorschlägen; Newsletter-Versand über Brevo mit Einwilligungsverwaltung (ab Paket Standard).
Meldungen & Fristen (alle Pakete)	Fristenkalender mit den wiederkehrenden weinrechtlichen und steuerlichen Terminen des Betriebs (Erntemeldung, Bestandsmeldung, Umsatzsteuervoranmeldung, Kellerbuchführung), Vorwarnung und Erledigungsstatus. Die Meldungen selbst gibt der Kunde bei der zuständigen Stelle ab.
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Standard, Premium)	Buchungen mit Kategorien und Umsatzsteuersätzen; Belegerfassung mit KI-gestützter Erkennung; Daueraufträge; Bankkonten und Abgleich; Monatsabschluss mit Sperre; Anlagenverzeichnis mit AfA; Umsatzsteuervoranmeldung als Berechnung (Formular-Vorschau, keine Übermittlung an FinanzOnline); SVS-Beitragsschätzung; Übergabe der Buchungen an den Steuerberater als BMD-Buchungsstapel.
Controlling (Standard, Premium)	Auswertungen zu Verkauf, Lager, Keller und Rieden; Kostenstellen und Kostenarten mit Zuordnung zu Behältern und Weingärten; Datenexport aller Bereiche (CSV, Excel).
Frag dein Weingut (alle Pakete, Kontingent laut Paket)	Fragen in natürlicher Sprache zu den eigenen Betriebsdaten; Antworten als Text, Tabelle oder Diagramm mit Verweis auf die zugrunde liegenden Datensätze.
bot:112 (Premium)	Prozess-Assistent, der Vorgänge (z. B. Umzug, Verkauf, Aktivität) auf Zuruf per Text oder Sprache vorbereitet; jeder Vorgang wird vor der Buchung vom Benutzer bestätigt.
Benutzer & Betrieb (alle Pakete)	Benutzerverwaltung mit den Rollen Betriebs-Manager, Mitarbeiter (mit Freigabe je Modul) und Leser; Betriebseinstellungen (Stammdaten, Nummernkreise, Rechnungslayout, Logo); Handbuch, FAQ und Hinweise zu Neuerungen in der Anwendung; Onboarding-Checkliste; Datenimport aus CSV (Kontakte, Firmen, Behälter, Chargen, Weingärten).

2.3 Nutzungsgrenzen. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Datensätzen im Rahmen der Betriebsführung eines Weinbaubetriebs. Für Dateien (Belege, Dokumente, Logos) stehen je Mandant **10 GB** Speicherplatz zur Verfügung; darüber hinausgehender Speicher wird gesondert vereinbart. Bei KI-Abfragen „ohne Kontingent“ (Premium) gilt eine Fair-Use-Grenze von 1.000 Abfragen je Kalendermonat; der Anbieter weist den Kunden vor einer Einschränkung darauf hin.

2.4 Nicht enthalten sind: Registrierkassenfunktion nach RKSV, Lohnverrechnung, doppelte Buchhaltung, elektronische Übermittlung an FinanzOnline, eAMA oder andere Behördenportale, Webshop, steuerliche, rechtliche oder önologische Beratung sowie die Leistungen nach Punkt 5.6.

2.5 Technische Voraussetzungen des Kunden. Ein Webbrowser in der aktuellen oder der unmittelbar vorhergehenden Hauptversion von Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Apple Safari; für den vollen Funktionsumfang eine Bildschirmbreite von mindestens 1.024 Pixel (auf Smartphones sind Ansichten und Erfassungen eingeschränkt nutzbar); eine Internetverbindung mit mindestens 10 Mbit/s; je Benutzer eine eigene

E-Mail-Adresse. Für die E-Mail-Anbindung ein Microsoft-365-Konto oder ein IMAP-fähiges Postfach des Kunden, für den Newsletter ein Brevo-Konto des Kunden, für das Kartenterminal ein SumUp-Konto des Kunden.

3. Verfügbarkeit

3.1 Der Anbieter schuldet eine **Verfügbarkeit von 99,0 % je Kalendermonat** am Übergabepunkt. Verfügbar ist die Software, wenn sich Benutzer anmelden und die Kernfunktionen (Punkt 8.2) nutzen können.

3.2 Berechnung: Verfügbarkeit in % = (Gesamtminuten des Monats − Ausfallminuten) ÷ Gesamtminuten des Monats × 100. Nicht als Ausfallminuten zählen: (a) Wartungsfenster nach Punkt 4, (b) Notfallwartungen zur Abwehr konkreter Sicherheitsrisiken bis zu 4 Stunden je Monat, (c) Zeiten, in denen der Kunde die Software wegen Störungen in seinem Verantwortungsbereich (Punkt 1, Übergabepunkt) nicht nutzen kann, (d) Zeiten, in denen der Kunde die Sperre nach Nutzungsvertrag Punkt 3.4 verursacht hat, (e) höhere Gewalt. Ausfälle der Vorleister des Anbieters (Rechenzentrum, Hosting) zählen als Ausfall.

3.3 Messung: Der Anbieter überwacht Anmeldung und Datenbank fortlaufend (mindestens im Abstand von fünf Minuten) und führt ein Protokoll der Ausfälle; der Kunde kann es jederzeit anfordern. Meldet der Kunde einen Ausfall, den die Überwachung nicht erfasst hat, gilt der Zeitpunkt der Meldung als Beginn.

3.4 Bereich einzelner Dienste: KI-Funktionen, E-Mail-Anbindung, Newsletter-Versand, Zahlungsabwicklung und Kartenterminal hängen von Diensten Dritter ab (Anlage 2, Anhang B). Ihr Ausfall zählt nicht als Ausfall der Software, sofern die übrigen Kernfunktionen nutzbar sind; der Anbieter behandelt ihn als Störung der Klasse 2.

3.5 Gutschrift bei Unterschreitung (je Kalendermonat, auf das Monatsentgelt des Folgemonats):

Verfügbarkeit im Monat	Gutschrift
unter 99,0 % bis 97,0 %	10 % des Monatsentgelts
unter 97,0 % bis 95,0 %	25 % des Monatsentgelts
unter 95,0 %	50 % des Monatsentgelts

Die Gutschrift ist vom Kunden bis zum Ende des Folgemonats per E-Mail zu beantragen; sie ist für die Unterschreitung der Verfügbarkeit die ausschließliche Rechtsfolge, soweit der Anbieter nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

3.6 Sonderkündigungsrecht: Liegt die Verfügbarkeit in zwei aufeinanderfolgenden Monaten oder in drei Monaten innerhalb von zwölf Monaten unter 95,0 %, kann der Kunde den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.

4. Wartung

4.1 Geplante Wartung findet an Werktagen zwischen 20:00 und 06:00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen statt. Sie wird mindestens 48 Stunden vorher in der Anwendung und per E-Mail an den Betriebs-Manager-Zugang angekündigt und dauert höchstens 4 Stunden; insgesamt höchstens 8 Stunden je Kalendermonat.

4.2 Laufende Updates (Fehlerbehebungen, kleine Verbesserungen) werden ohne Unterbrechung eingespielt; Benutzer werden bei Bedarf zum Neuladen der Seite aufgefordert. Sie bedürfen keiner Ankündigung.

4.3 Notfallwartung zur Abwehr konkreter Sicherheitsrisiken darf jederzeit erfolgen; der Anbieter informiert unverzüglich in der Anwendung und per E-Mail über Anlass und voraussichtliche Dauer.

5. Support und Störungsbehebung

5.1 Erreichbarkeit: E-Mail an office@hohenstein-partner.at während der Servicezeit. Jeder Benutzer des Kunden darf Störungen melden; Anfragen zum Vertrag beantwortet der Anbieter nur dem Betriebs-Manager.

5.2 Störungsklassen und Fristen (innerhalb der Servicezeit):

Klasse	Definition und Beispiele	Reaktion	Behebung oder Umgehung
1 – betriebsverhindernd	Die Software oder eine Kernfunktion ist für alle Benutzer nicht nutzbar, oder Daten werden falsch gespeichert bzw. sind nicht mehr abrufbar. Beispiele: Anmeldung unmöglich, Rechnung kann nicht erstellt werden, Kellerbuch-Buchungen werden nicht gespeichert, Daten eines anderen Betriebs sichtbar.	4 Stunden	1 Werktag
2 – wesentlich beeinträchtigt	Eine Funktion ist fehlerhaft oder nicht nutzbar, der Betrieb kann mit Mehraufwand oder über einen anderen Weg weiterarbeiten. Beispiele: PDF-Export einer Auswertung schlägt fehl, E-Mail-Anbindung synchronisiert nicht, Filter in einer Liste wirkt nicht.	1 Werktag	5 Werktage
3 – gering	Abweichungen ohne wesentliche Auswirkung auf die Arbeit: Darstellung, Texte, Komfortfunktionen, Wünsche.	2 Werktage	mit einem der nächsten regulären Updates, spätestens binnen 60 Tagen, sofern der Anbieter die Änderung zusagt

5.3 Meldung: Die Störungsmeldung enthält Betrieb, Benutzer, Zeitpunkt, betroffene Funktion, eine Beschreibung der Schritte und des erwarteten Ergebnisses sowie, wenn vorhanden, ein Bildschirmfoto oder die angezeigte Fehlerkennung. Fehlen diese Angaben, beginnt die Frist mit ihrer Nachreichung. Der Anbieter ordnet die Klasse zu und teilt sie mit der Reaktion mit; bei Uneinigkeit gilt bis zur Klärung die vom Kunden angegebene Klasse.

5.4 Reaktion ist eine qualifizierte Rückmeldung einer fachkundigen Person mit Einschätzung der Ursache und dem weiteren Vorgehen – keine automatische Eingangsbestätigung. **Behebung** ist die Beseitigung der Störung durch Fehlerkorrektur oder eine Umgehungslösung, mit der der Kunde den betroffenen Vorgang ohne wesentlichen Mehraufwand abschließen kann; im Fall einer Umgehungslösung wird die endgültige Behebung bei Klasse 1 binnen 10 Werktagen, bei Klasse 2 binnen 30 Tagen nachgeholt.

5.5 Fristüberschreitung: Überschreitet der Anbieter die Behebungsfrist einer Störung der Klasse 1 oder 2, gilt die Entgeltminderung nach Nutzungsvertrag Punkt 8.1. Störungen der Klasse 1 außerhalb der Servicezeit werden ab Beginn der nächsten Servicezeit bearbeitet; der Anbieter bemüht sich, betriebsverhindernde Störungen auch außerhalb der Servicezeit zu beheben, ohne dazu verpflichtet zu sein.

5.6 Gesondert zu beauftragende Leistungen werden nach Aufwand zu **150,00 € netto je Stunde**, abgerechnet je angefangene Viertelstunde, erbracht; ab einem voraussichtlichen Aufwand von 4 Stunden erstellt der Anbieter vorher einen Kostenvoranschlag. Dazu gehören: Wiederherstellung einzelner vom Kunden gelöschter oder geänderter Datensätze aus der Sicherung (Punkt 6.4), Datenmigration aus Drittsystemen über die Importfunktionen hinaus, Bereinigung importierter Daten, Schulung, Beratung, individuelle Auswertungen oder Anpassungen sowie Gesamtexporte nach Punkt 7.3.

6. Datensicherung und Wiederherstellung

6.1 Sicherung: Die Datenbank des Kunden wird **täglich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr UTC (03:00–04:00 Uhr MEZ bzw. 04:00–05:00 Uhr MESZ)** durch den Rechenzentrumsbetreiber vollständig gesichert (Uhrzeit laut Sicherungsprotokoll des Betreibers, Abweichungen von wenigen Minuten sind möglich); die Sicherungen werden verschlüsselt im selben Rechenzentrum (EU, Irland) aufbewahrt und **7 Tage** vorgehalten. Dateien (Belege, Dokumente, Logos) liegen auf redundanter Speicherinfrastruktur des Rechenzentrumsbetreibers; sie sind nicht Teil der Datenbanksicherung, vom Kunden gelöschte Dateien können daher nicht wiederhergestellt werden.

6.2 Maximaler Datenverlust (RPO): Bei einem Verlust der Datenbank gehen höchstens die Änderungen seit der letzten Sicherung verloren, also maximal 24 Stunden. Der Kunde kann diesen Zeitraum durch eigene Exporte (Punkt 7) verkürzen.

6.3 Wiederherstellungszeit (RTO): Nach Feststellung eines Datenverlusts stellt der Anbieter die Datenbank aus der letzten brauchbaren Sicherung binnen **8 Stunden Servicezeit** wieder her und informiert den Kunden über den Stand der wiederhergestellten Daten. Die Wiederherstellung betrifft die gesamte Datenbank aller Mandanten; danach vom Kunden erneut zu erfassende Vorgänge trägt der Kunde.

6.4 Einzelne Datensätze: Hat der Kunde Datensätze selbst gelöscht oder fehlerhaft geändert, kann der Anbieter sie innerhalb der 7-tägigen Aufbewahrung als gesonderte Leistung (Punkt 5.6) aus der Sicherung rekonstruieren; eine Garantie für die vollständige Rekonstruktion abhängiger Datensätze (z. B. Buchungen, die sich auf den gelöschten Datensatz beziehen) besteht nicht.

6.5 Test der Wiederherstellung: Der Anbieter prüft mindestens einmal jährlich, dass eine Sicherung erfolgreich wiederhergestellt werden kann, und dokumentiert das Ergebnis.

7. Datenexport und Rückgabe

7.1 Der Kunde kann jederzeit selbst exportieren: Kontakte, Firmen, Weingärten, Behälter, Chargen, Füllungen, Verkäufe, Buchungen und Auswertungen als **CSV und Excel**; Rechnungen, Lieferscheine, Transportbescheinigungen, Exportdokumente, Meldungsvorbereitungen und Auswertungen als **PDF**; Buchungen der E&A-Rechnung als **BMD-Buchungsstapel**; hochgeladene Belege und Dokumente als Originaldateien.

7.2 Exporte werden in der Anwendung erzeugt und heruntergeladen; es gibt keine Größenbegrenzung außer der des Browsers des Kunden. Der Anbieter stellt sicher, dass die Exportformate während der Vertragslaufzeit erhalten bleiben oder durch gleichwertige ersetzt werden.

7.3 Auf Wunsch erstellt der Anbieter einen **Gesamtexport** aller Daten des Mandanten (Datenbanktabellen als CSV, Dateien als ZIP) als gesonderte Leistung nach Punkt 5.6, bei Vertragsende zum Pauschalpreis von 2 Stunden.

7.4 Löschung nach Vertragsende: Nach den 30 Tagen Lesemodus (Nutzungsvertrag Punkt 4.3) löscht der Anbieter die Daten des Mandanten innerhalb weiterer 30 Tage aus der Datenbank und dem Dateispeicher; mit Ablauf der 7-tägigen Sicherungsaufbewahrung sind sie auch aus den Sicherungen entfernt. Der Anbieter bestätigt die Löschung auf Anfrage in Textform. Daten, die der Anbieter aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten weiter speichern muss (insbesondere seine eigenen Rechnungen an den Kunden), werden gesperrt und nach Ablauf der Frist gelöscht.

8. Weiterentwicklung und Änderungen

8.1 Der Anbieter entwickelt die Software laufend weiter und stellt neue Funktionen ohne gesonderte Berechnung bereit. Jede Änderung wird in der Anwendung unter „Neuerungen“ dokumentiert (Versionsnummer, Datum, Beschreibung).

8.2 Kernfunktionen, die während der Vertragslaufzeit weder entfallen noch in ihrem Zweck eingeschränkt werden: Anmeldung und Benutzerverwaltung; Weingärten und Maßnahmen; Kellerbuch mit Behältern, Chargen, Bewegungsbuch, Umziehen und Verschneiden; Verkauf mit Rechnung und offenen Posten; Kontakte und Firmen; Einnahmen-Ausgaben-Rechnung mit BMD-Übergabe (ab Standard); die Exportfunktionen nach Punkt 7.

8.3 Andere Funktionen darf der Anbieter ändern, erweitern oder durch gleichwertige ersetzen. **Gleichwertig** ist ein Ersatz, wenn der Kunde denselben Vorgang mit denselben Daten ohne wesentlichen Mehraufwand abschließen kann. Der Wegfall einer Funktion ohne Ersatz wird mindestens **vier Wochen** vorher angekündigt; betrifft er eine Funktion, die der Kunde in den letzten drei Monaten genutzt hat, kann der Kunde zum Wirksamwerden kündigen.

8.4 Funktionen, die in der Anwendung als **Beta** oder **Vorschau** gekennzeichnet sind, werden zur Erprobung bereitgestellt; für sie gelten die Service Levels nach Punkt 3 und 5 nicht. Der Anbieter kennzeichnet sie deutlich und weist auf Einschränkungen hin.

8.5 Änderungen an Rechtsvorschriften, die die Software betreffen (z. B. Umsatzsteuersätze, Meldeformate, Weingesetz), setzt der Anbieter im Rahmen der laufenden Weiterentwicklung um, sofern sie den Funktionen nach Punkt 2.2 zuzuordnen sind; ein Anspruch auf Umsetzung bis zu einem bestimmten Stichtag besteht nur bei ausdrücklicher Zusage.

9. Sicherheit und Betrieb

9.1 Die Software wird ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der EU betrieben (Datenbank und Dateispeicher: Irland; Anwendung: Frankfurt). Die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind in Anlage 2, Anhang C beschrieben.

9.2 Der Anbieter protokolliert Serverfehler, Anmeldungen und die täglichen Verarbeitungsläufe zentral und wertet sie werktäglich aus; Störungen, die er dabei vor dem Kunden erkennt, behandelt er wie eine gemeldete Störung der jeweiligen Klasse.

9.3 Sicherheitsupdates der eingesetzten Komponenten werden binnen 14 Tagen nach Veröffentlichung eingespielt, bei als kritisch eingestuften Lücken unverzüglich.

10. Änderung dieser Anlage

10.1 Der Anbieter darf diese Anlage nach Punkt 1.3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern (Mitteilung sechs Wochen vorher, Widerspruchs- und Kündigungsrecht des Kunden). Eine Verschlechterung der Verfügbarkeit (Punkt 3.1), der Fristen (Punkt 5.2), der Sicherung (Punkt 6) oder der Kernfunktionen (Punkt 8.2) ist ausgeschlossen, solange der Vertrag läuft.

Entwurf zur rechtlichen Prüfung – Stand 22. September 2026. Werte in Punkt 2.3 (Speicherplatz, Fair-Use-Grenze) und 9.3 sind vom Anbieter zu bestätigen.